

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. DANI EL HABEL

SÉANCE 8 Le fait générateur d'autrui

Objet de la séance. La responsabilité générale du fait d'autrui est l'obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre parce qu'on a la charge d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité.

- ⇒ Nous avons vu la semaine précédente **(1)** la responsabilité du fait d'autrui fondée sur le contrôle du mode de vie d'autrui, ainsi que **(2)** la responsabilité du fait d'autrui fondée sur le contrôle de l'activité d'autrui.
- ⇒ Nous allons voir durant cette séance des applications spéciales à ces deux notions, en étudiant **d'une part, la responsabilité des parents du fait de leur enfant** (qui est une responsabilité spéciale du fait d'autrui fondée sur le contrôle du mode de vie d'autrui) et **d'autre part, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés** (qui est quant à elle une responsabilité spéciale du fait d'autrui fondée sur le contrôle de l'activité d'autrui).

Thème (1) : La responsabilité des parents du fait de leur enfant

Fondement de cette responsabilité. Aux termes de l'article 1242, alinéa 4, du Code Civil, « *le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux* ».

Conditions de mise en œuvre de ce régime de responsabilité. Il faut évidemment un dommage et un lien de causalité entre le fait de l'enfant et le dommage, mais il est inutile de s'intéresser à ces conditions puisqu'elles ne présentent aucune particularité en matière de responsabilité des parents. On va donc se concentrer sur les conditions spécifiques à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants à savoir :

- (1) l'existence d'un lien de rattachement donc de filiation entre les parents et l'enfant,
- (2) l'absence d'exigence de faute des parents, qui conduit à se questionner sur la nécessité ou non d'une cohabitation de l'enfant avec ses parents,
- (3) le fait causal de l'enfant.

A- L'absence d'exigence de faute des parents

Précision. Le code civil précise expressément que les parents sont responsables des faits commis par leurs enfants. La question s'était donc posée de savoir si l'on devait retenir également une faute des parents (notamment dans la surveillance ou l'éducation de leurs enfants) ou bien il s'agit plutôt d'un régime de responsabilité sans faute.

- ⇒ C'est à cette question que l'arrêt Bertrand du 19 février 1997 est venu donner une solution.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Faits : En l'espèce, une collision / un accident survient entre une bicyclette conduite par un jeune enfant de 12 ans, et un motocycliste. Ce dernier blessé demande donc réparation de son préjudice subi en invoquant la responsabilité parentale sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil.

Procédure : La cour d'appel retient la responsabilité du père de l'enfant encourue du fait des dommages causés par ce dernier en affirmant que c'est uniquement la force majeure ou la faute de la victime qui peut les parents de leur responsabilité de plein droit. Le père de l'enfant forme ainsi un pourvoi en cassation tout en reprochant aux juges du fond de n'avoir pas examiné les éléments prouvant son absence de faute d'éducation et de surveillance.

Problématique : L'absence de faute de surveillance ou d'éducation permet-elle aux parents de s'exonérer de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur ? Les parents peuvent-ils s'exonérer du fait dommageable de leur enfant en rapportant la preuve d'une absence de faute de surveillance ou d'éducation ?

Solution : La deuxième Chambre civile rejette le pourvoi en affirmant que les père et mère ne peuvent échapper à la responsabilité de plein droit de l'article 1384 alinéa 4 que « par la preuve de la force majeure ou la faute de la victime ». Ils ne peuvent plus donc s'exonérer de leur responsabilité en prouvant une absence de faute d'éducation ou de surveillance. C'est ainsi que la présomption de faute traditionnellement retenue depuis 1804 est abandonnée au profit d'une responsabilité quasi irréfragable.

Analyse. La Cour de cassation a opéré un revirement très important par cet arrêt. En effet, il était auparavant possible de s'exonérer en rapportant la preuve d'une absence de faute d'éducation ou de surveillance ; l'idée étant la suivante : dès lors que l'enfant commettait une faute grave, c'était nécessairement que ses parents avaient été déficients dans son éducation.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet l'expression « responsabilité de plein droit » est synonyme de responsabilité objective ou sans faute ; et l'absence de faute des parents ne leur permet plus d'échapper à leur responsabilité.

L'objectif poursuivi par la jurisprudence est donc évidemment une meilleure indemnisation des victimes.

Note. Selon l'article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants *habitants avec eux*.

Avec l'arrêt Bertrand, cette condition se justifie-t-elle selon vous ?

- ⇒ Cette condition de cohabitation ne se justifie plus véritablement dès lors que la responsabilité des parents ne repose plus sur une présomption de faute de surveillance ou d'éducation. Il devrait donc être indifférent que l'enfant cohabite ou non matériellement avec ses parents au moment du dommage.
- ⇒ Donc à compter de ce revirement de jurisprudence, une conception juridique et abstraite de la notion de cohabitation, **donc de la garde**, est retenue.

Que vous rappelle cela ? La notion de garde en matière de responsabilité du fait des choses. Et elle se diffère de la garde d'enfant car l'arrêt Franck (qu'on a vu dans la séance 4) a consacré la conception matérielle de la garde de la chose avec les célèbres conditions de pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

Exemples : le même jour que l'arrêt *Bertrand*, la Cour de cassation a opté pour une définition juridique de la garde dans l'arrêt *Samda* : la mère (à qui la garde juridique de l'enfant lui a été confiée) reste tenue de réparer les dommages causés par l'enfant lors de ses séjours chez son père.

De même, la cohabitation avec les parents ne cesse pas lorsque l'enfant est en internat (cassation criminelle 25 septembre 2002) ou en séjour chez ses grands-parents (2^e chambre civile du 20 janvier 2000).

B- Le fait causal de l'enfant

Précision. Si nous prenons également l'article 1242 alinéa 4 du Code Civil, nous remarquons que ce dernier n'exige pas expressément une faute de l'enfant. Mais la JP a d'abord subordonné la responsabilité des parents à la preuve d'une faute de l'enfant : plus concrètement, pour que la responsabilité des parents soit engagée, il fallait prouver l'existence (1) d'une faute de l'enfant à l'origine du dommage, ou (2) du fait d'une chose qui était sous sa garde.

Revirement de jurisprudence. Tout a commencé avec l'arrêt de l'assemblée plénière du 9 mai 1984 (connu sous le nom de l'arrêt *Fullenwarth*) qui a marqué une évolution majeure en affirmant que « pour

que soit présumée la responsabilité des pères et mères d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».

- ⇒ Avec cet arrêt, la JP ne semble donc plus exiger un fait fautif de l'enfant : il suffirait que l'enfant ait causé un dommage, même sans commettre une faute.
- ⇒ Mais cet arrêt a donné lieu à de nombreuses interprétations et discussions.

C'est donc l'arrêt *Levert* qui a repris clairement cette solution ne laissant plus avec son attendu principal la place à aucune ambiguïté.

Arrêt Levert, civ. 2^{ème}, 10 mai 2001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Arnaud X..., né le 1er juin 1978, élève du collège OGEC Marmoutier (l'OGEC) à Tours, établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a participé à une partie de rugby organisée par les élèves pendant une récréation ; qu'à l'occasion d'un plaquage effectué par Laurent Y..., il a été blessé à l'oeil ; que ses parents, dont il a repris l'action à sa majorité, ont assigné, en réparation de son préjudice les parents de Laurent Y..., leur assureur la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), l'OGEC et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe (la Mutuelle), ainsi que l'Etat français, représenté par le préfet d'Indre-et-Loire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; que M. Laurent Y..., devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Arnaud X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre l'OGEC, son assureur et l'Etat français, alors, selon le moyen :

1° que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par les élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ; que pour débouter Arnaud X... de sa demande contre l'Etat, la cour d'appel a retenu que la pratique du rugby n'était pas interdite et que le surveillant avait pu ne pas s'apercevoir, eu égard à sa soudaineté, de l'accident survenu à l'occasion d'un plaquage ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que de l'endroit où il se trouvait, le surveillant ne pouvait appréhender les difficultés pouvant se présenter sur le terrain de sport, ce qui constituait une faute de surveillance, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;

2° que le fait pour le surveillant de ne pas avoir été en mesure de s'apercevoir de l'accident révèle une faute dans l'organisation du service de surveillance imputable à l'OGEC Marmoutier ; qu'en déboutant dès lors la victime de son action dirigée contre cette association et son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation n'était pas interdite, ni incompatible avec l'âge de 12 à 15 ans des participants, que le fait que le surveillant, qui n'était pas tenu d'arbitrer la partie et qui se trouvait dans l'allée dominant le terrain n'ait pas vu l'incident n'était pas la preuve de sa carence dans l'accomplissement de sa mission, aucune surveillance vigilante ne pouvant empêcher le risque d'accident en matière de rugby, le plaquage, notamment, apparaissant comme une péripétie normale de ce jeu, et qu'une partie de rugby ne pouvait être assimilée à un chahut que le surveillant

aurait laissé dégénérer et dont il serait alors responsable ; que l'organisation par l'OGEC de la surveillance de la récréation n'était pas critiquable puisqu'elle était assurée par un surveillant, à l'encontre duquel aucune faute n'était établie, et qu'aucun manquement n'était reproché à l'OGEC quant à la qualité des lieux ou du matériel mis à la disposition des joueurs ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement ne se trouvaient engagées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y... que d'avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au cours d'une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu'il ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d'une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner celle de ses parents ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF, en présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Faits : Un élève a participé à une partie de rugby organisée par les élèves pendant une récréation. A l'occasion d'un plaquage effectué par un de ses camarades, l'élève a été blessé à l'œil par un coup de pied. Les parents de ce dernier assignent donc les parents de l'élève ayant causé la blessure, leur assureur, le collège et son assureur, ainsi que l'Etat français ; en réparation du préjudice subi par leur enfant. Il faut également noter que la victime, ayant atteint la majorité, est également intervenue volontairement à l'instance.

Procédure : Dans cette affaire, les parents de l'élève blessé (et lui-même ; intervenu à l'instance une fois majeur) ont assigné le plus grand nombre de personnes afin d'obtenir réparation et d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant. Nous n'allons pas nous intéresser à la responsabilité de l'Etat et de l'établissement scolaire que les parents souhaitaient engager.

S'agissant donc de la responsabilité des parents de l'élève à l'origine de la blessure (du dommage), la Cour d'appel fait de la responsabilité du mineur un « préalable » à la responsabilité parentale. Elle prend le temps de démontrer l'absence de faute commise par l'élève ayant causé des blessures.

⇒ Pour se faire, les juges du fond ont successivement observé que l'on ne pouvait lui reprocher qu'une maladresse involontaire, qu'il n'était pas établi que l'élève n'avait pas observé les règles du jeu **et encore** que l'élève blessé eût accepté de se soumettre à ces règles et aux risques que présentait le jeu.

L'élève blessé (devenu donc majeur) se pourvoi en cassation.

Problématique : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est-elle subordonnée à une faute de ce dernier ?

Solution : La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la victime contre les chefs de décision qui la déboutait de son action contre l'école et l'État – approuvant les juges du fond d'avoir considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'école et au surveillant – elle censure l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre les parents de l'élève auteur du dommage.

C'est en écartant l'exigence d'une telle faute que la Cour de cassation a censuré leur décision par un motif de principe placé en tête de l'arrêt : « *Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant* ».

Analyse. Nous savons depuis bien longtemps que la faute de l'enfant mineur n'était pas le seul cas d'engagement de la responsabilité des parents. Dès les années 1960, la jurisprudence admettait en effet que le fait d'une chose qui était sous la garde de l'enfant pouvait engager la responsabilité de ses parents. Mais la condition était qu'il fallait que la responsabilité de l'enfant soit engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil – cela afin d'engager celle des parents sur le fondement de l'alinéa 4 de ce même article.

En énonçant aujourd'hui que la faute du mineur n'est pas nécessaire, l'arrêt va cependant beaucoup plus loin. Bien qu'il se contente formellement d'exclure l'exigence d'une faute, certainement parce qu'en l'espèce une faute du mineur était en cause, c'est en réalité la responsabilité du mineur qui est écartée des conditions de la responsabilité parentale.

⇒ La Cour de cassation rappelle donc qu'un simple fait causal du mineur suffit, même s'il n'est pas illicite, même s'il n'engage pas sa responsabilité.

Dans la continuité de ce courant jurisprudentiel, il n'y a plus aucun doute quant à la solution rendue par l'arrêt *Levert* étant donné que sa solution a été confirmée par la suite, notamment par les arrêts de l'assemblée plénière du 13 décembre 2002 qui viennent énoncer le suivant : « *Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité* ».

⇒ La responsabilité des parents est ainsi doublement objective : ni la faute des parents, ni celle de l'enfant ne sont requises. Elle se rapproche donc de la responsabilité du fait des choses : les parents

doivent garantir tout fait de leur enfant mineur, comme le gardien vis-à-vis des choses dont il a la garde.

Thème (2) : La responsabilité du commettant du fait de son préposé

Fondement de cette responsabilité. Aux termes de l'article 1242, alinéa 5 du Code Civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Conditions de mise en œuvre de ce régime de responsabilité. La responsabilité du commettant est une responsabilité objective, c-à-d qu'il n'est pas nécessaire de prouver une faute du commettant. Dans la même logique, étant un régime de responsabilité de plein droit, le commettant, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 5 du Code civil, ne peut pas s'exonérer de celle-ci en apportant la preuve de son absence de faute (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-14.463).

Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire de prouver une faute du préposé. **Donc**, pour engager la responsabilité du commettant sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5, il faut prouver :

- Un lien de préposition entre le responsable (le commettant) et l'auteur du dommage (le préposé),
- Une faute du préposé,
- Et plus spécifiquement une faute en lien avec ses fonctions.

Plan. Nous n'allons pas nous attarder sur ces trois conditions, mais plutôt sur la mise en œuvre de la responsabilité des commettants. Ainsi, une victime qui parvient à rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité du commettant sont réunies bénéficie d'un régime très favorable de responsabilité de plein droit du commettant qui ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure.

Elle pourra être également amenée à chercher à mettre en cause la responsabilité du préposé. **Pourquoi ?** Tout simplement parce que s'il faut prouver qu'il a commis faute, cela veut dire qu'on peut engager aussi sa propre responsabilité.

Jurisprudence initiale – absence d'immunité, donc cumul des responsabilités. Donc initialement, la responsabilité du commettant se superposait à celle du préposé ; le commettant est donc dans la situation d'un garant. La jurisprudence était très favorable à l'indemnisation des victimes et offrait ainsi deux responsables à la victime, ce qui augmentait ses chances de trouver un débiteur solvable :

- Cette dernière pouvait donc librement agir contre le préposé.
- Le commettant mis à contribution pouvait également exercer un recours contre son préposé et cela après avoir indemnisé la victime (sauf en cas de faute personnelle de sa part, dans ce cas il y a partage de responsabilité).

Revirement de jurisprudence – consécration d'une immunité civile. Jusqu'à une période récente, la victime pouvait mettre en cause la responsabilité personnelle du préposé fautif. Désormais cette possibilité est réduite par la jurisprudence à des circonstances exceptionnelles. Cela a été effectué par l'arrêt *Costedoat*, du 25 février 2000.

Arrêt Costedoat, Ass. Plén, 25 février 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

TD. DANI EL HABEL

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n°s 97-17.378 et 97-20.152 ;

Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de la société Gyrarance, de la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gyrarance et de commissaire à l'exécution du plan, de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrarance ;

Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, de la société Gyrarance, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de M. Y..., de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrarance, de la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gyrarance et de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali France assurances, qui sollicite la mise hors de cause de son auteur, la compagnie La Concorde :

Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Generali France assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. X... ont demandé à la société Gyrarance de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l'effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de M. Z..., y endommageant des végétaux ; que celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de Jacquines, les époux B..., M. X..., M. Y..., pilote de l'hélicoptère, et la société Gyrarance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux B..., alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme B... pour une raison qui n'était pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux B... de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux B... ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu'aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l'arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'avaient été attirés dans l'instance qu'en leur qualité de représentants légaux de la société et qu'ils devaient être mis hors de cause ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-17.378, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Y... eût excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrarance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

TD. DANI EL HABEL

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Faits : En l'espèce, une société spécialisée avait procédé à des travaux d'épandage d'herbicide par hélicoptère sur les parcelles de deux propriétés. Des produits chimiques ayant atteint un fonds voisin et endommagé des végétaux, la victime demanda réparation aux propriétaires des parcelles traitées à la société chargée des travaux et au salarié de celle-ci qui pilotait l'hélicoptère.

Note : Deux pourvois ont été formés contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 1997. Le premier par le pilote qui conteste sa responsabilité en qualité de salarié, le second par le voisin qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause les époux dirigeants de la SCA. Nous ne nous attacherons qu'au pourvoi du pilote qui pose le problème de la responsabilité du salarié à l'égard des tiers à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice des fonctions.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient la responsabilité du pilote au motif que ce dernier aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques. Il se pourvoit donc en cassation.

Problématique : Un préposé, qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, peut-il voir sa responsabilité engagée envers les tiers ?

Solution : L'arrêt de la cour d'appel est cassé : « *Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie* ».

Or la Haute juridiction relève qu'il n'était pas prétendu que le préposé eût excédé les limites de la mission dont il avait été chargé. Il ne pouvait pas être considéré comme responsable du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin ; sa responsabilité ne pouvait donc pas être retenue, contrairement à ce qui était autrefois jugé.

^**Analyse**. Dans cet arrêt, l'Assemblée Plénière crée au bénéfice du préposé une véritable immunité à l'égard de la victime.

Situation de fait	Responsabilité du préposé	Responsabilité du commettant
Le préposé agit dans les limites de sa mission	non	oui
Le préposé excède les limites de sa mission, mais agit dans ses fonctions	oui	oui

Le préposé agit hors de ses fonctions	oui	non
---------------------------------------	-----	-----

Comment comprendre alors l'irresponsabilité du préposé ? La meilleure explication nous semble résider dans la reconnaissance d'une « immunité » personnelle au profit du préposé qui n'outrepasse pas les limites de sa mission. Cette immunité s'opposera à la condamnation du préposé sans nier sa faute ni remettre en cause l'exigence jurisprudentielle d'une telle faute pour engager la responsabilité du commettant.

Exemple : si le pilote avait lui-même décidé de procéder au traitement herbicide alors que son employeur lui avait interdit, on aurait pu considérer qu'il avait agi en dehors des limites de sa mission, et donc qu'il devait être déclaré responsable du dommage subi par le propriétaire du fonds voisin.

Rétrécissement de l'immunité. Il est bien clair que l'expression « *les limites de la mission* » employée dans l'arrêt étudié est vraiment vague ; consacrant très largement le domaine de l'immunité du préposé. Ceci a permis à la doctrine d'avancer diverses interprétations. La Cour de cassation a donc progressivement restreint le champ de l'immunité civile du préposé par une série d'arrêts.

Elle a particulièrement exclu le jeu de cette immunité en présence de fautes particulièrement graves, même si le préposé avait pourtant agi dans les limites de sa mission. C'est l'arrêt *Cousin* du 14 décembre 2001.

Arrêt Cousin, Ass. Plén., 14 décembre 2001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X..., comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. X... à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;

Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité

civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Faits : En l'espèce, un comptable salarié avait été condamné pénalement des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, pour avoir fait obtenir frauduleusement à la société qui l'employait des subventions destinées à financer des contrats de qualification.

Procédure : Statuant sur les intérêts civils, la juridiction pénale l'avait condamné à payer des dommages et intérêts à divers organismes qui s'étaient constitués parties civiles.

La décision ayant été confirmée en appel, le pourvoi du comptable reprochait en substance à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si les infractions ne résultaient pas des instructions qu'il avait reçues et si elles s'inscrivaient dans la mission qui lui était impartie par son employeur, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions.

N.B : Le moyen s'appuyait naturellement sur la jurisprudence Costedoat qui fait bénéficier le préposé d'une véritable immunité lorsqu'il a agi sans excéder les limites de sa mission (Ass. plén. 25 févr. 2000). Mais la particularité de l'espèce tenait à ce que le préposé avait été condamné pénalement.

Problématique : Un préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle, ayant causé préjudice à un tiers, peut-il voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de ce dernier même sans avoir excéder les limites de sa mission ?

Solution : La Haute juridiction rejette, le pourvoi en énonçant que « *le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci* ».

- ⇒ Peu importe que le préposé ait commis les infractions pénales précitées en excédant ou non les limites de sa mission. Le simple fait qu'il ait été condamné pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle suffit à engager également sa responsabilité sur le plan civil.

Analyse. L'arrêt Cousin vient donc limiter la portée de la jurisprudence Costedoat en réduisant l'importance de l'immunité octroyée au préposé qui agit dans les limites de sa mission. Auparavant, le préposé qui n'excède pas les limites de sa mission était en quelque sorte intouchable ; la victime ne pouvait pas engager sa responsabilité civile. Dorénavant, il sera possible d'engager la responsabilité civile du préposé qui n'outrepasse pas les limites de sa mission si ce dernier a été condamné pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle.

Précision. **Première précision** : Si l'on s'attarde sur la formulation employée par l'arrêt *Cousin*, on remarque que l'Assemblée Plénière parle du préposé « *condamné pénalement* » pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle. Dès lors, fallait-il que le préposé ait effectivement fait l'objet d'une condamnation pénale pour que sa responsabilité civile puisse être engagée ? Ou la simple commission d'une infraction pénale intentionnelle était suffisante ?

- ⇒ Sur ce point, la solution donnée dans l'arrêt Cousin a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2004. Alors même que le préposé avait commis une infraction pénale

intentionnelle ayant porté préjudice à un tiers mais n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, la Cour de cassation a décidé que le préposé engageait sa responsabilité civile à l'égard du tiers.

- ⇒ Il faut donc comprendre que la condamnation pénale du préposé, à proprement parler, n'est pas une condition nécessaire pour engager sa responsabilité civile. La simple commission d'une infraction pénale intentionnelle suffit à faire obstacle à son immunité.

Commentaire.

Arrêt faute du médecin de travail, Cass. soc., 26 janvier 2022, l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de nuire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Arrêt n° 113 FS-B sur la 1^{re} branche du 1^{er} moyen

Pourvoi n° W 20-10.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

M. [E] [F], domicilié [Adresse 4] (Allemagne), a formé le pourvoi n° W 20-10.610 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1^{re} chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Charbonnages de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur, domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 2017), M. [F] a été engagé en 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France.

3. Placé en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2002, il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1^{er} janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010.

TD. DANI EL HABEL

4. Il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de Mme [D], médecin du travail salarié et de M. [Z], ès qualités.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation formées contre le médecin du travail pour des faits autres que ceux de harcèlement moral et d'atteinte au secret professionnel, alors :

« 1°/ que le médecin du travail, qui, même salarié au sein de l'entreprise, assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, doit répondre personnellement de ses fautes, sans pouvoir invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le salarié de la même entreprise ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes, autres que celles fondées sur des faits relevant d'une qualification pénale, formées par M. [F], salarié des Charbonnages de France, à l'encontre de Mme [D], médecin du travail également salarié de l'entreprise, que les médecins du travail sont astreints à une subordination juridique et bénéficient à ce titre de l'immunité de l'article 1242, alinéa 5 (anciennement, article 1384, alinéa 5) du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 4623-8 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le préposé ne peut invoquer d'immunité à l'égard de la victime lorsqu'il a commis une faute intentionnelle à l'origine du dommage, peu important qu'elle ne soit pas pénalement sanctionnée ; qu'en limitant la recevabilité des demandes formées par M. [F] à l'encontre de Mme [D] à celles d'entre elles fondées sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de M. [F], si les fautes qu'il invoquait à l'encontre de Mme [D], résidant, outre dans la complicité de harcèlement moral et la violation du secret médical revêtant une qualification pénale, dans le refus délibéré d'appliquer la procédure prévue par le code du travail relative au constat de l'aptitude, dans le compérage et l'aliénation de son indépendance professionnelle ainsi que dans le défaut de soins, ne revêtaient pas la qualification de fautes intentionnelles justifiant la mise à l'écart de l'immunité du préposé qu'invoquait Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, il résulte d'un arrêt du 25 février 2000 (Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17.378, 97-20.152), publié au Rapport annuel, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.

8. Par un arrêt du 9 novembre 2004 (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908, Bull., 2004, I, n° 262), la Cour de cassation a appliqué cette règle aux médecins salariés, en affirmant que le médecin

salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.

9. La Cour de cassation juge également que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur. (Soc., 30 juin 2015, pourvoi n° 13-28.201, Bull. 2015, V, n° 134).

10. Si l'indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.

11. En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle.

12. En second lieu, la cour d'appel a, après avoir rappelé que l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d'une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel, écartant ainsi, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, l'existence de toute faute intentionnelle pour les autres faits allégués par le salarié.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

I- Une réaffirmation de l'insertion du médecin du travail dans le champ de la responsabilité du fait d'autrui

A- L'affirmation d'une immunité civile du préposé agissant dans le cadre de sa mission

La Cour commence par rappeler que le médecin du travail, en tant que salarié, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle lorsqu'il agit dans les limites de la mission qui lui est impartie. Cette affirmation constitue le point de départ du raisonnement : le préposé est en principe protégé contre les actions en responsabilité engagées par les tiers.

Cette solution s'applique indépendamment des spécificités de la profession exercée. Le fait que le médecin du travail bénéficie d'une indépendance dans l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'application de ce principe. La Cour refuse ainsi de distinguer selon la nature de l'activité du salarié et maintient une approche unitaire du régime applicable aux préposés.

L'immunité apparaît donc comme la règle de principe, dès lors que le comportement du salarié s'inscrit dans l'exercice normal de ses fonctions.

B- Une immunité subordonnée au respect des limites de la mission confiée

La protection du préposé n'est toutefois pas absolue. Elle est conditionnée par le respect des limites de la mission qui lui a été confiée. La Cour insiste sur ce critère, qui constitue le véritable pivot du raisonnement.

Ainsi, le salarié n'est protégé que dans la mesure où son comportement peut être rattaché à l'exercice de ses fonctions. À l'inverse, si ce comportement excède les limites de la mission, la protection disparaît et la responsabilité personnelle peut être engagée.

Le maintien de ce critère permet d'éviter que l'immunité ne se transforme en irresponsabilité générale. Il assure un équilibre entre la protection du salarié et la nécessité de ne pas exonérer les comportements qui s'écartent du cadre professionnel.

Transition : toutefois, si la Cour rappelle fermement ce principe, elle précise dans un second temps les conditions dans lesquelles l'immunité cesse de jouer.

II- La précision des conditions de levée de l'immunité du préposé

A- L'élargissement des cas d'engagement de la responsabilité personnelle du préposé

La chambre sociale valide le raisonnement des juges du fond, qui avaient opéré une distinction entre les différentes fautes reprochées au médecin du travail. Elle approuve en particulier l'idée selon laquelle seules certaines fautes, présentant une gravité particulière, sont de nature à écarter l'immunité.

L'originalité de la solution tient à ce que la Cour ne subordonne pas l'engagement de la responsabilité personnelle à l'existence d'une condamnation pénale préalable. Elle admet qu'il suffit que la faute procède d'une intention de nuire ou qu'elle soit susceptible de recevoir une qualification pénale pour justifier la mise en cause du préposé.

Cette position conduit à écarter une conception restrictive qui aurait consisté à exiger la constatation effective d'une infraction pénale. La Cour adopte ainsi une approche plus souple, centrée sur la nature du comportement reproché plutôt que sur sa qualification juridictionnelle définitive.

Il en résulte que la levée de l'immunité repose désormais sur une appréciation qualitative de la faute, fondée sur sa gravité et sur l'intention qui l'anime. Cette évolution élargit les hypothèses dans lesquelles la responsabilité personnelle du préposé peut être engagée, tout en conservant une distinction entre les fautes ordinaires et les fautes qualifiées.

B- Une décision s'inscrivant dans un courant jurisprudentiel hésitant quant aux critères de levée de l'immunité

L'intérêt de l'arrêt ne réside pas uniquement dans la solution qu'il consacre, mais également dans la manière dont il s'insère dans un mouvement jurisprudentiel marqué par des hésitations quant à la détermination des critères permettant d'écarter l'immunité du préposé. La chambre sociale ne se contente pas d'appliquer une règle stabilisée ; elle prend position dans un débat plus large relatif à l'identification du fondement de la responsabilité personnelle du salarié.

Dans un premier temps, l'arrêt se situe dans la continuité d'une jurisprudence antérieure ayant admis que le médecin du travail, malgré son indépendance fonctionnelle, demeure soumis au

régime applicable aux préposés. En reprenant une formule déjà consacrée, la Cour confirme que l'indépendance professionnelle ne constitue pas un obstacle à l'application de ce régime. Sur ce point, la solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle relativement stable.

Toutefois, la portée de la décision apparaît plus significative lorsque l'on considère les hésitations récentes relatives aux critères de levée de l'immunité. Certaines décisions avaient pu laisser penser à un déplacement du centre de gravité de l'analyse, en privilégiant la commission d'une infraction pénale intentionnelle comme critère déterminant de la responsabilité personnelle du préposé, indépendamment même des limites de la mission. Une telle orientation pouvait être interprétée comme un affaiblissement, voire un abandon, du critère traditionnel.

Or, l'arrêt commenté adopte une position intermédiaire. D'une part, il refuse clairement d'abandonner le critère des limites de la mission, dont il réaffirme la centralité. D'autre part, il admet que l'immunité peut être écartée en présence d'une faute procédant d'une intention de nuire ou susceptible de recevoir une qualification pénale, sans exiger nécessairement une condamnation pénale préalable. Ce faisant, la Cour semble valider une conception plus souple des exceptions à l'immunité.

Cette solution rapproche l'arrêt d'un courant jurisprudentiel antérieur ayant déjà admis que la responsabilité personnelle du préposé pouvait être engagée en présence d'une faute intentionnelle ou pénalement qualifiable, indépendamment de toute condamnation effective. Elle témoigne ainsi d'une oscillation entre deux approches : l'une, plus stricte, centrée sur la qualification pénale effective ; l'autre, plus souple, fondée sur la nature intrinsèque du comportement reproché.

Par ailleurs, le recours à la notion d'intention de nuire n'est pas neutre. Il suggère une influence du droit du travail, dans lequel cette notion joue un rôle déterminant dans la caractérisation de certaines fautes particulièrement graves. L'arrêt pourrait ainsi être interprété comme une tentative d'importation de critères issus d'autres branches du droit afin de préciser les contours de la responsabilité civile du préposé.